长安镇“4？9”一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2018-01-29 03:33 信息来源：null 字体大小： 大 、

长安镇“4?9”一般高处坠落事故调查报告

2017年4月9日11时许,位于东莞市长安镇沙头社区建安路正在建设中的袁碧大厦,发生一起高处坠落事故,造成一名工人死亡。

为查明事故原因,依法追究相关单位和人员的责任,使相关责任人受到教育,落实事故整改措施,按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报调查处理条例》等有关法律法规规定,由东莞市人民政府成立长安镇“4.9”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组),组织相关部门对事故进行调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和科学论证,查明了事故发生的经过、原因、应急处置员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位基本情况

(一)事故单位概况

(一)深圳市天仁德商贸发展有限公司

深圳市天仁德商贸发展有限公司是在建工程袁碧大厦的建设单位,法定代表人朱华国。

(二)深圳市快意机电设备有限公司

深圳市快意机电设备有限公司是袁碧大厦电梯安装单位。深圳市天仁德商贸发展有限公司(甲方)与深圳市快意机电设备有限公司(乙方)于2016年12日签订电梯设备安装合同,双方约定袁碧大厦1#、2#电梯均由该单位负责人安装。在《电(扶)梯设备安装合同》中关于乙方责任第四条第4.2款规定:在安间,乙方对因自身过错、疏忽而导致的安全事故,由乙方自行承担责任。

(二)事故相关人员情况

(一)汤东

汤东,身份证号码:510723********2751,男,42岁,是袁碧大厦内外装饰工程承包商。2016年6月7日,建设单位法定代表人朱华国将大厦内外装饰工程给个体从业者汤东,双方签订《工程承包合同》,约定按包工不包料、包质量的方式进行承包;事故发生时汤东组织的装修队(简称“汤东装修队”)还在进行大装饰工程当中。

(二)汤映纯

汤映纯,汤东组织的装修队工人,从事一些零碎杂活工作。

(三)朱华国

朱华国,身份证号码:440922********3216,男,41岁,现居住在深圳市罗湖区莲塘路350号鹏兴花园45栋401,是袁碧大厦的建设单位深圳市天仁德商贸有限公司法定代表人。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2017年4月9日11许,位于东莞市长安镇沙头社区建安路在建袁碧大厦,发生一起高处坠落事故,造成一名工人死亡。

2016年6月7日,袁碧大厦业主深圳市天仁德商贸发展有限公司法定代表人朱华国将大厦内外装饰工程承包给个体从业者汤东,双方签订工程承包合同按包工不包料、包质量的方式进行承包;事故发生时汤东组织的装修队(简称“汤东装修队”)还在进行大厦的装饰工程当中。

2016年12月28日,深圳市天仁德商贸发展有限公司与深圳市快意机电设备有限公司签订电梯设备安装合同。

2017年3月28日,深圳市快意机电设备有限公司将电梯安装工作派给李建军,双方签订了《电梯安装派工单》,约定2017年04月08日起开始安装至2017月17日安装完工。

2017年4月5日,深圳市快意机电设备有限公司电梯进场工程交底卡显示,项目经理赵士辉与电梯安装班组李建军进行技术交底。之后李建军等人进场电梯安装工作。

2017年4月9日10时30分许,汤东装修队工人汤映纯在楼下倒了一杯开水,与汤东打了招呼后一人上楼干活。

2017年4月9日11时许,电梯处传来一声巨响。当时有多人听到响声都没有在意,以为是电梯安装工人丢物弄出的响声。

2017年4月9日12时许,汤东装修队的工人都下来吃饭,许素容(汤映纯的妻子)发现汤映纯没有下来吃饭,就上楼去一层一层的找,在十二楼发现汤映纯用水的水杯,找遍了整个大厦也没有发现汤映纯。联想到之前的响声,许素容等人便拿着手电筒到电梯井底去找,结果在电梯井底发现了汤映纯,当时已经死亡。

(二)事故善后情况

事故发生后,我镇党委、政府高度重视,迅速行动,组织公安、应急、安监、住建、城管、医疗等部门和属地社区迅速处置事故,要求各部门启动应急预密合作,科学研判事故发生原因,做好事故善后工作。同时,全镇要加强对建筑工地的监管,确保人民群众生命财产安全。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

本次事故是一起高处坠落事故,共造成1人死亡。死者:汤映纯,男,1951年06月20日出生,66岁,汉族,身份证号码:510723********2715,住址:四川省盐亭河镇共和文生村4组。

(二)直接经济损失

据事故单位的统计,本次事故造成的直接经济损失包括因事故造成汤映纯人身伤亡及善后处理等费用,总计约89万元。

四、相关单位、人员履行职责情况

(一)深圳市天仁德商贸发展有限公司

袁碧大厦层高22层,建筑面积约11000㎡,依法是必须要申请办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。但深圳市天仁德商贸发展有限公司至事生之日,都没有向长安镇人民政府有关部门申请办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。长安镇人民政府住房规划建设局、东莞市城市综合管理安分局执法人员在袁碧大厦建设期间,多达十余次下达《责令停止施工通知书》、《责令限期整改通知书》,责令其立即停止施工建设,但深圳市天仁德商贸有限公司采取晚上、假节日等偷偷摸摸施工建设,逃逸监管。至事发之日已建设到十五层。

深圳市天仁德商贸发展有限公司违反相关规定,将袁碧大厦内外装饰工程承包给个体从业人员汤东。汤东既未成立建筑公司也无相关资质证书,仅是个业人员就能承包袁碧大厦内外墙装饰工程。

深圳市天仁德商贸发展有限公司未履行安全职责,协调袁碧大厦内电梯安装与内外装饰工程二个施工单位签订安全管理协议,保障交叉作业时施工人员全。

调查组认为深圳市天仁德商贸发展有限公司明显有未全面落实企业安全生产主体责任之责任。

(二)深圳市快意机电设备有限公司

深圳市快意机电设备有限公司在袁碧大厦电梯安装过程中未尽到对施工场所的安全管理责任,包括汤映纯干活的第十二层等多层的电梯井层门开口处置防护栏和安全警示标志。

调查组认为深圳市快意机电设备有限公司在袁碧大厦电梯安装过程中未采取有效措施防止伤亡的发生。

(三)汤东

汤东作为袁碧大厦内外装饰工程项目的承包及组织者,事发前一周就知道有电梯安装公司进场安装,也知道电梯安全公司没有张贴任何警示标志和在电层门开口处设置安全防护设置,也未对自己组织的装修工人进行安全教育和加强管理。

调查组认为汤东未对员工尽到安全教育和管理职责。

五、事故原因和性质

(一)事故原因

1.直接原因

(1)汤映纯干活的第十二层电梯井层门开口处无防护栏是此次事故的直接原因。

(2)汤映纯在有坠落危险的场所干活,未注意安全,未远离或采取相应的安全措施防范危险。

(3)汤映纯干活的第十二层电梯井口无安全警示标志。

2.间接原因

(1)袁碧大厦未申请办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证就开工建设。袁碧大厦层高22层,建筑面积约11000㎡,依法是必须要申请办理建设规划许可证和建筑工程施工许可证。长安镇人民政府住房规划建设局最早于2014年6月6日在巡查中发现深圳市天仁德商贸发展有限公司未取得《东莞市

工程施工许可证》,当场下达了《责令停止施工通知书》,责令其立即停止施工。后又分别于2014年7月7日、2014年12月2日、2015年1月26日对该建设项
行检查,并发出《责令停止施工通知书》,责令其立即停止施工。同样,东莞市城市综合管理局长安分局执法人员在2015年6月15日至2016年6月18日期间,
余次对该建设项目进行检查,发现其未取得《建设工程规划许可证》擅自进行建设,多次发出《责令限期整改通知书》,责令其立即停止违法行为,并相应
了停电、扣压电箱、驱赶工人和水泥罐车、强拆模板、剪断钢筋等措施。但深圳市天仁德商贸发展有限公司采取晚上、假节日等偷偷摸摸施工建设,
管。至事发之日已建设到十五层。

(2)深圳市天仁德商贸发展有限公司将袁碧大厦内外装饰工程承包给个体从业人员汤东。汤东既未成立建筑公司也无相关资质证书,仅是个体从业人
包袁碧大厦内外墙装饰工程,明显违反建筑法的相关规定。

(3)深圳市天仁德商贸发展有限公司未履行安全职责,协调袁碧大厦内电梯安装与内外装饰工程二个施工单位签订安全管理协议,保障交叉作业时施工
的安全。

(4)深圳市天仁德商贸发展有限公司未履行对袁碧大厦内建筑施工过程的安全生产监督管理并及时制止建筑施工单位和人员的违法行为等均属于违
为。

(5)深圳市快意机电设备有限公司在袁碧大厦电梯安装过程中未尽到对施工场所的安全管理责任,防止事故的发生。

(6)汤东作为袁碧大厦内外装饰工程项目的承包及组织者,事发前一周就知道有电梯安装公司进场安装,也知道电梯安全公司没有张贴任何警示标志和
梯井层门开口处设置安全防护设置,也未对自己组织的装修工人进行安全教育和加强管理。

(二)事故性质

综合以上事故原因及相关的技术分析,调查组认为:本次事故主要是汤映纯干活的第十二层电梯井层门开口处无防护栏,形成危险场所;电梯井层门开
相关安全警示标志,以提示、警告经过或接近的人注意防范高处坠落的危险;汤映纯在第十二层有坠落危险的场所干活,未注意安全,未远离或采取相应的
施防范危险,因不慎坠落电梯井身亡导致事故发生。认定长安镇“4.9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

(一)事故责任的认定

1、深圳市天仁德商贸发展有限公司未向工程所在地人民政府有关部门申请办理建设工程规划许可证和施工许可证就开展工程建设;将袁碧大厦内外
程承包给没有相应资质条件的个体从业人员汤东;未协调袁碧大厦内电梯安装与内外装饰工程二个施工单位签订安全管理协议,保障交叉作业时施工人
全。未履行对袁碧大厦内建筑施工过程的安全生产监督管理并及时制止建筑施工单位和人员的违法行为等均属于违法行为,与事故的发生直接相关,对事
责任。

2、深圳市快意机电设备有限公司未履行电梯井层门开口处设置防护栏和张贴安全警示标志的责任,未尽到对施工场所的安全管理责任,防止事故的
与事故的发生直接相关,对事故负有责任。

3、汤东未对自己组织的装修工人进行安全教育和加强管理。对事故有负责任。

4、汤映纯在有坠落危险的场所干活过程中未注意安全,未远离或采取相应的安全措施防范危险,导致其在干活过程中因不慎坠落电梯井造成事故。
负有责任。

(二)对事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训,教育和惩戒有关责任人员,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定,调查组建议对本
故单位及责任人作如下处理:

1、深圳市天仁德商贸发展有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,建
住建部门根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定对其作出行政处罚。

2、深圳市快意机电设备有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,建议由安全生产监督管理部门根据
华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

3、汤东违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由安全生产监督管理部门对其实施
处罚。

4、汤映纯违反了《中华人民共和国安全生产法》规定,鉴于其已死亡,不再追究责任。

七、事故防范和整改措施

1、深圳市天仁德商贸发展有限公司应当在袁碧大厦建筑工程开工前,依法申请办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。未申请办理建设工程
许可证和建筑工程施工许可证不得开工建设。

2、深圳市天仁德商贸发展有限公司要依据《中华人民共和国建筑法》规定,将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

3、深圳市天仁德商贸发展有限公司应当协调袁碧大厦内电梯安装与内外墙装饰二个施工单位签订安全管理协议,保障交叉作业时施工人员的安全。

4、深圳市快意机电设备有限公司必须加强对电梯安装现场的安全管理:

(1)按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)强制性规定:当垂直洞口短边边长小于500㎜时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于于500㎜时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板。

(2)施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑迈爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

(3)在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔10m且不大于2层加设一道水平安全网;电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。

5、生产经营单位必须对员工开展安全生产教育培训。任何生产经营单位都应该对员工进行安全生产教育和培训,保证员工具备必要的安全生产知识有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教培训合格的从业人员,不得上岗作业。通过安全生产教育培训,提高员工的安全意识和防范事故的能力,保障安全生产顺利进行。

6、在有高处坠落危险的场所作业,有很大的危险性,必须注意安全,远离或采取相应的安全防范措施,在保障自身安全的前提下才能开展作业。

7、长安镇人民政府住房规划建设局、东莞市城市综合管理局长安分局应依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》的有关规强对建筑工程的监管,严肃查处无证施工的行为,发现未依法取得建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证建设项目坚决查处。做到“有法必依、依法必违法必究”,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全。

长安镇“4.9”高处坠落事故调查组

二〇一七年七月六日

分享到: